

<제3편 제1심의 소송절차.제6장 변론.제7절 기일·기간 및 송달>

I. 기일

- 기일이란 법원, 당사자 기타 소송관계인이 회합하여 소송절차를 진행하기 위해 정해진 시간적 시점을 의미한다. 기일은 재판장이나 수명법관, 수탁법관이 지정하며, 합의부 사건의 경우에도 재판장이 지정하는 것이 원칙이다. 기일은 원칙적으로 법원 안에서 진행되나, 필요한 경우 법원 밖에서도 열 수 있다. 기일의 지정은 직권에 의하는 것이 원칙이나 당사자의 신청에 의해서도 가능하다. 기일은 통지서의 송달이나 기일 고지 등을 통해 당사자에게 알려야 하며, 적법한 통지 없이는 기일 불출석의 불이익을 과할 수 없다.

II. 기간

1. 의의

- 기간이란 소송절차에서 어떠한 소송행위를 하거나 법적 효과를 유지하기 위해 정해진 시간적 계속을 의미한다. 기간은 절차의 신속한 진행과 법적 안정성을 확보하기 위해 설정된다.

2. 법정기간

(1) 의의

- 법률에 의해 그 길이가 직접 정해져 있는 기간을 말한다.

(2) 유형

- 상소 제기 기간, 재심 제기 기간 등이 이에 해당하며, 법원은 이를 임의로 늘리거나 줄일 수 없는 것이 원칙이다.

3. 재정기간

(1) 의의

- 법원이나 재판장이 재량에 따라 정하는 기간을 의미한다.

(2) 유형

- 준비서면 제출 기한이나 보정 기간 등이 이에 속하며, 법원은 상황에 따라 이를 연장하거나 단축할 수 있다.

3. 불변기간

(1) 의의

- 법정기간 중에서도 특히 법률에 의해 불변임이 명시된 기간을 말한다. 이는 당사자의 합의나 법원의 결정으로도 연장할 수 없는 엄격한 기간이다.

(2) 유형

- 항소 기간(2주), 상고 기간(2주), 항고 기간, 재심 제기 기간 등이 대표적인 불변기간이다. 다만, 당사자가 책임질 수 없는 사유로 이를 준수하지 못한 경우에는 아래에서 다루는 추후보완이 허용된다.

III. 기간의 부준수와 소송행위의 추후보완

1. 의의[민소법 제173조]

- 당사자가 그 책임질 수 없는 사유로 인하여 불변기간을 지킬 수 없었던 경우, 그 사유가 없어진 후 일정한 기간 내에 게을리한 소송행위를 보완하여 수행할 수 있도록 하는 구제제도이다.

2. 소송행위의 추후보완의 요건

(1) 추후보완사유

- 당사자가 책임질 수 없는 사유가 있어야 한다. 이는 당사자가 통상의 주의를 다하였음에도 불구하고 기간을 준수할 수 없었던 객관적 사정을 의미한다. 판례는 천재지변뿐만 아니라, 공시송달에 의하여 판결이 송달되어 당사자가 판결 사실을 알지 못한 경우 등도 이에 포함시킨다.

(2) 추후보완대상 - 불변기간

- 추후보완은 오직 불변기간에 대해서만 인정된다. 법정기간 중 불변기간이 아닌 것이나 재정기간의 부준수에 대해서는 이 규정이 적용되지 않는다.

(3) 추후보완기간

- 사유가 없어진 날부터 2주 이내에 보완하여야 한다. 다만, 그 사유가 없어진 때에 외국에 있는 당사자의 경우에는 그 기간을 30일로 한다.

3. 추후보완의 절차

(1) 서면신청

- 추후보완은 게을리한 소송행위(예 : 항소장 제출)와 함께 추후보완 신청서를 작성하여 제출하는 방식으로 이루어진다.

(2) 항소를 추완항소로 보는 경우

- 당사자가 판결 송달 사실을 뒤늦게 알고 항소장을 제출하면서 별도의 추완 신청을 하지 않았더라도, 그 취지가 불변기간 도과에 대한 구제를 구하는 것이라면 법원은 이를 추완항소로 선해하여 판단한다.

(3) 추완항소를 항소로 보는 경우

- 반대로 기간 내에 적법하게 항소가 제기되었음에도 당사자가 추완 신청 형식을 빌린 경우에는 이를 통상의 항소로 취급한다.

4. 추후보완의 효과

(1) 형식적 확정력과 판결의 집행정지

- 추후보완 신청이 제기되더라도 이미 발생한 판결의 형식적 확정력이나 집행력이 당연히 정지되는 것은 아니다. 따라서 집행을 정지시키기 위해서는 별도의 강제집행정지 신청을 하여야 한다.

(2) 심급의 이익과 반소제기

- 추후보완에 의해 상급심 절차가 개시되면 당사자는 해당 심급에서의 소송상 권리를 온전히 행사할 수 있다. 다만, 반소 제기 등은 심급의 이익을 해치지 않는 범위 내에서 제한적으로 허용될 수 있다.

5. 추후보완상소와 재심의 소와의 관계

(1) 구제방법의 선택

- 공시송달에 의해 판결이 확정된 경우 당사자는 추완항소와 재심의 소를 선택할 수 있다. 일반적으로 상소 절차를 통한 구제가 우선시된다.

(2) 구제방법의 차이

- 추완항소는 판결의 당부 자체를 다투는 것이고, 재심은 확정된 판결에 중대한 흠이 있음을 이유로 그 취소를 구하는 것이다. 양자는 요건과 제척기간 등에서 차이가 있으므로 당사자에게 유리한 절차를 선택하여야 한다.

IV. 송달

1. 의의

- 송달이란 소송절차의 공정성과 방어권 보장을 위하여 법원이 소송 당사자나 이해관계인에게 소송상의 서류 내용을 알 수 있는 기회를 부여하고 이를 공증하는 행위를 의미한다.

2. 송달기간 및 송달서류[민소법 제175조, 제176조]

(1) 송달사무담당기관

- 송달에 관한 사무는 법원사무관 등이 담당한다.

(2) 송달실시기관

- 실제로 송달을 수행하는 기관은 우편집배원, 법원소속 집행관 등이 있다.

(3) 송달서류

- 소장 부분, 답변서 부분, 준비서면, 판결서 정본, 기일통지서 등이 주요 송달 대상이다.

3. 송달받을 사람

- 송달은 원칙적으로 당사자 본인이나 법정대리인, 소송대리인에게 하여야 한다. 법인인 경우에는 그 대표자에게 송달한다.

4. 송달실시의 방법

(1) 교부송달[민소법 제178조, 제183조]

- 송달받을 사람에게 직접 서류를 교부하는 방식이다. 이는 송달의 원칙적 방법이다.

(2) 보충송달[민소법 제186조]

- 송달받을 사람을 만나지 못한 경우 그 사무원, 피용자 또는 동거인으로서 사리를 분별할 지능이 있는 사람에게 서류를 교부하는 방식이다.

(3) 유치송달[민소법 제186조]

- 송달받을 사람이 정당한 사유 없이 송달받기를 거부하는 경우, 그 장소에 서류를 놓아둠으로써 송달의 효력을 발생시키는 방식이다.

(4) 우편송달

- 교부송달 등이 불가능한 경우 서류를 등기우편으로 발송하고, 발송한 때에 송달된 것으로 간주하는 방식이다.

5. 공시송달[민소법 제194조]

(1) 공시송달의 의의

- 당사자의 주소나 소재를 알 수 없는 경우, 법원 게시판에 게시하거나 관보 등에 게재하여 일정한 기간이 지나면 송달된 것으로 간주하는 제도이다.

(2) 공시송달의 요건

- 당사자의 주소, 거소 기타 송달할 장소를 알 수 없는 경우여야 하며, 송달받을 사람이 외국에 있어 다른 송달 방법이 불가능한 경우에도 인정된다.

(3) 공시송달의 절차

- 당사자의 신청 또는 법원의 직권으로 실시한다. 법원사무관이 서류를 보관하고 그 사유를 게시판에 게시한다.

(4) 공시송달의 효력

- 첫 공시송달은 게시한 날부터 2주(외국은 2월)가 지나면 효력이 발생한다. 같은 당사자에 대한 이후의 공시송달은 게시한 다음 날부터 바로 효력이 발생한다.

6. 송달의 하자과 치유

(1) 송달의 하자

- 송달권한이 없는 자에 의한 송달, 송달장소의 오기, 보충송달 요건 불비 등이 하자가 된다.

(2) 하자의 치유

- 송달에 하자가 있더라도 당사자가 그 서류를 실제로 수령하여 소송행위를 한 경우나, 책문권을 상실한 경우에는 하자가 치유되어 유효한 송달로 간주된다.

V. 결론

- 기일·기간 및 송달에 관한 규정은 민사소송 절차의 질서와 안정성을 유지하는 근간이다. 특히, 불변기간의 엄격한 준수는 소송의 신속을 기하는 장치이나, 이로 인해 발생할 수 있는 당사자의 억울한 피해를 방지하기 위해 추후보완제도가 마련되어 있다. 송달은 당사자에게 절차 참여의 기회를 보장하는 핵심적인 절차로, 공시송달과 같은 간주 제도는 재판권 행사의 공백을 막는 동시에 당사자의 방어권을 침해할 위험이 공존한다. 따라서 법원은 송달의 적법성을 면밀히 심사하고, 하자가 발견된 경우 이를 적극적으로 시정하거나 추후보완을 통해 실질적인 재판을 받을 권리를 보장하여야 한다. 이러한 절차적 세부 규정들이 엄격히 운용될 때 비로소 민사소송의 신뢰성이 확보될 수 있다.